

1501679-58.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... do réu e ele sabia quem era o autor do furto, mesmo assim ele foi embora para casa "desgostoso". Ao chegar em casa ele se deparou com "esse outro infeliz, que mora lá no quintal", que é uma pessoa de péssima índole, essa pessoa já furtou o carro do réu, então ele se enfureceu, a esposa dele começou a passar mal, pois ela não pode passar nervoso e ligaram para os filhos do réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

Anexo de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1501679-58.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501679-58.2020.8.26.0616 2022/004402

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2207162/2020 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 13144659 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 3703/20/306 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2207162 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ELI RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

PAULO ELI RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; no artigo 129, §9º, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "e" (descendente); e no artigo 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas "f", este com a incidência da Lei 11.340/06, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, tudo na forma do artigo 69 do

Código Penal, porque segundo o apurado, no dia 23 de agosto de 2020, por volta de 00h05min, na Avenida Lothar Waldemar Hoehne, nº 1900, Jardim Rodeio, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Paulo Eli Rodrigues dos Santos, portava arma de fogo consistente em uma espingarda marca Rossi, calibre 32, nº A13715, bem como 03 munições íntegras, calibre 32, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, nas mesmas condições de tempo e local, Paulo Eli Rodrigues dos Santos, prevalecendo-se de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de seu filho Eliandre Renan Rodrigues dos Santos, causando-lhe lesão corporal de natureza leve (conforme laudo pericial de fls. 109/110).

Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, Paulo Eli Rodrigues dos Santos ameaçou, por palavras e gesto, seu filho Eliandre Renan Rodrigues Bento dos Santos, de causar-lhe mal injusto e grave.

Consta por fim que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Paulo Eli Rodrigues Bento dos Santos ameaçou, por gesto e palavras, a sua mulher Andreia Aparecida Bento dos Santos de causar-lhe mal injusto e grave.

A denúncia foi recebida em 07 de junho de 2021 (fls. 138).

Citado (fls. 162) o réu apresentou resposta escrita à acusação (fls. 158).

Prosseguiu-se a instrução processual, eis que ausente causa de absolvição sumária (fls. 170).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas, depoimento das vítimas e interrogatório do réu (fls. 240).

O Ministério Público apresentou alegações finais (fls. 240).

Ao final, a defesa apresentou memoriais, na forma do artigo 403, §3º, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 133). A defesa, por sua vez, atacando a prova, buscou a absolvição de seu patrocinado nos termos do artigo 386, inciso VI do Código Penal e que seja excluída a hipótese do concurso material (fls. 241/267).

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/18), laudos periciais (fls. 107/110), bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada.

A vítima, Andréia Aparecida Bento dos Santos, ouvida em juízo, alegou que ele chegou bravo em casa, então ela foi para a casa do irmão dela, mas ao chegar lá, começou a passar mal e teve de ser encaminhada para o UPA, após ser medicada, ela foi à delegacia prestar depoimento. A vítima alega que "Eu não vi nada. Não ocorreu. Eu estava dopada e nem sabia o que aconteceu. Na época ele morava comigo. O Eliandre estava em casa. Eu não vi nada, porque eu estava muito nervosa. Passei mal porque eu estava muito nervosa". Ela diz que viveu com o réu por 27 anos e nunca sofreu nenhum tipo de agressão. A vítima não soube dizer o porquê ele tinha uma arma de fogo em casa.

A vítima, Eliandre Renan Rodrigues Bento, filho do réu, ouvido em juízo, alegou que ele estava trabalhando, recebeu uma ligação da mãe dele e foi até a casa dela. Ao chegar "já tinha acontecido". Não foi agredido e não foi ameaçado. Quando ele chegou na casa da mãe dele, o réu estava queimando umas coisas. "Ele quebrou a minha moto e não fez nada em mim. Ele me apertou para agredir, forçou, colocou a mão só. Na verdade, ele estava com um fio na mão, ele estava tão alterado que estava tentando bater na minha mãe, mas ele estava girando o fio e me acertou". O réu pegou uma espingarda e ameaçou tanto ele como sua mãe. Ele alega que não viu a espingarda, pois o réu dizia que estava armado, então "Eu não ia ficar pra ver". O réu o ameaçou. Quando o réu começou a gritar que estava armado, a polícia foi acionada e eles saíram de perto, porém a moto da vítima ficou no local, então o réu quebrou a moto. Ele saiu de perto e não viu quem agrediu o réu. Ele não conseguiu ver se o seu pai estava armado, pois o corredor estava escuro e só se escutava ele gritando. Quando a polícia entrou na casa foi constatado que ele tinha uma arma. Quando ele chegou a mãe dele já estava passando mal. Ele não se recorda se a arma foi apontada para ele.

A testemunha Felipe Nobre Silverio, policial militar, informou que se recorda do ocorrido. Ao chegar próximo do local, eles localizaram um indivíduo com um armamento e outras pessoas próximas dele. "Quando o indivíduo avistou a viatura, ele adentrou a residência", então conversamos com os familiares e fomos informados de que ele estava dentro da residência. Eles entraram nos fundos do quintal e ao chegar próximo da porta o réu saiu, não portando arma em mãos, porém, não encontraram o armamento com ele. Eles pediram para adentrar na residência e em um dos quartos eles localizaram o armamento embaixo de uma cama, o armamento possuía três munições, em sequência o réu confessou que ele estava com essa arma durante o momento da discussão. O réu foi encaminhado para a delegacia. Ele estava em frente a residência com a arma em mãos. Tanto o filho como a mulher do réu informaram que tinha ocorrido uma confusão e que o réu estava com uma arma de fogo ameaçando-os. Foi falado no momento que houve agressão, não se recorda com precisão, mas eles foram conduzidos ao "PS" (Pronto-Socorro). O contato com a esposa do réu foi feito posteriormente, de primeiro momento o contato foi feito com o filho do acusado. As agressões da mulher foram relatadas para eles posteriormente. O armamento possuía 03 munições intactas. O réu autorizou a entrada dos policiais na residência e informou que tinha uma arma dentro da casa. O réu foi visualizado adentrando a residência.

A testemunha Marcelo de Carvalho Machado, policial militar, informou que ele se recorda do ocorrido. Quando eles chegaram ao local, haviam pessoas apavoradas na rua e apontando onde seria a residência. Ele e seu parceiro se abrigaram no portão até que o acusado se rendeu e entregou a arma. Havia pessoas agredidas no local e foi informado que o réu apontou a arma para as vítimas. "Ao chegar no local eles falaram que ele estava lá dentro e ameaçou a gente com uma arma". O réu chegou a mostrar a arma, porém se rendeu e autorizou a entrada dos policiais na casa. Interrogado em juízo, o réu Paulo Eli Rodrigues dos Santos, disse que está a par dos fatos, mesmo que não sejam da índole dele. Ele havia acabado de chegar da chácara. Estava retornando para casa, pois já estava em horário avançado. Havia furtado coisas da chácara do réu e ele sabia quem era o autor do furto, mesmo assim ele foi embora para casa "desgostoso". Ao chegar em casa ele se deparou com "esse outro infeliz, que mora lá no quintal", que é uma pessoa de péssima índole, essa pessoa já furtou o carro do réu, então ele se enfureceu, a esposa dele começou a passar mal, pois ela não pode passar nervoso e ligaram para os filhos do réu avisando que o pai deles estava armado. Ele estava arrumando as coisas dele, pois ele iria voltar para a chácara em breve. Ele não se lembra de muita coisa. Se lembra de ir para o SUS todo ensanguentado e depois de ir para a delegacia. Essa "pessoa de má índole" é parente da esposa do réu, ele era conhecido por realizar vários furtos. O réu afirma que tinha uma arma ilegalmente por mais de 10 anos, porém que ele nunca ameaçou a esposa dele nem os filhos dele, muito menos bateu em nenhum deles. Ele está morando separado da esposa dele. Ele acha que quem o agrediu foi "esse drogado aí" que é sobrinho da esposa do acusado. O acusado alega que armaram isso para ele. A pessoa que furtou o carro dele já foi presa. No dia dos fatos ele se recorda de chegar no local e se encontrar com o seu sobrinho, então começou uma discussão entre os dois, após essa discussão o acusado foi queimar uns papéis de banco dele e a mãe de seu sobrinho foi lá provocar ele. A cunhada dele alegou que o réu lhe agrediu, mas não fez exame para constatar se houve agressão. Ele mora no local desde que se casou. Desde que a cunhada dele se mudou para o terreno em que ele vive, começaram as discussões entre eles. O sobrinho dele foi preso por furto. O pessoal que morava no local tinha medo do sobrinho dele. Em 30 anos de casamento ele nunca agrediu a esposa dele e nunca fez nada de errado com seus filhos.

Como se vê, as provas carreadas aos autos são aptas a ensejar decreto condenatório. O delito de posse de arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restou configurado pela prova colhida sob o crivo do contraditório. A potencialidade lesiva é comprovada pelo laudo pericial de fls.104/106.

Os crimes de lesão corporal e ameaça em face da vítima Eliandre, da mesma maneira, evidenciaram-se.

Eliandre afirmou que ele me apertou para agredir, forçou, colocou a mão só. Na verdade, ele estava com um fio na mão, ele estava tão alterado que estava tentando bater na minha mãe, mas ele estava girando o fio e me acertou". O réu pegou uma espingarda e ameaçou tanto ele como sua mãe. Ele alega que não viu a espingarda, pois o réu dizia que estava armado, então "Eu não ia ficar pra ver". O réu o ameaçou.

A corroborar, o laudo de exame de corpo de delito, conclusivo no sentido que sofreu lesão corporal de natureza leve, escoriação linear em região lateral da sobrancelha direita e IQDD (fls. 109/110).

Nesse sentido: "Apelação. Lesão Corporal. Absolvição. Impossibilidade. Versão defensiva isolada nos autos. Palavras da vítima integralmente corroboradas pelo laudo pericial, o qual é apto a apontar com clareza as formas de agressão sofridas. Condenação mantida. (...)". (TJSP, Ap. 0000432-30.2011.8.26.0294, Rel. Guilherme de Souza Nucci, j. 26.05.2015).

Não obstante as declarações da vítima Andréia, em juízo, a nova versão apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório, seja pelas declarações de seu filho Eliandre, seja pelos depoimentos dos policiais militares.

Ademais, em solo policial, afirmou que conviveu aproximadamente 27 anos, com o indiciado PAULO ELI RODRIGUES DOS SANTOS. Que, o indiciado chegou muito alterado na sua residência e sobre efeito de bebida alcoólica, começou sem nenhum motivo, proferir ameaças de morte contra a vítima, e ato contínuo, pegou uma arma de fogo espingarda Cal. 32, numeração A 13715, marca Rossi, e apontou na sua direção, inclusive, fora da residência, gritando que iria mata-la. Que, seu filho ora vítima ELIANDRE RENAN RODRIGUES BENTO DOS SANTOS, esteve no local, foi igualmente ameaçado de morte pelo indiciado, no qual o indiciado agrediu seu filho e danificou o motociclo deste. Que, assevera que não foi agredida pelo indiciado, porém passou mal, sua pressão teve alterações e foi conduzida para pronto atendimento UPA Rodeio (fl.69).

Destaco que os depoimentos prestados durante a fase policial podem ser utilizados em conjunto com outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, para a formação da convicção do Juízo, nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal.

Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) "os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo" (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma)" (RHC 205316 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20/09/2021, public. 24/09/2021).

Assim, comprovadas autoria e materialidade, passo a dosar a pena, excluindo que a agravante do "estado pandêmico" não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19, principalmente, a contar a data do delito, já em período de retomada das atividades.

Artigo 14 da lei nº 10.826/03

Na primeira fase da dosimetria da pena observa-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, sendo o acusado primário e portador de bons antecedentes, fixo a pena base em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, em seu valor mínimo, ante a ausência de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu. Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Vítima Eliandre Renan

Artigo 129, §9º do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena observa-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, sendo o acusado primário e portador de bons antecedentes, fixo a pena base em 03 meses de reclusão, que torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas modificadoras.

Artigo 147 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, sendo o acusado primário e portador de bons antecedentes, mantenho a pena em seu mínimo legal, perfazendo 01 meses de detenção.

Na segunda fase, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "e" (descendente), sendo assim, a pena deve ser aumentada de 1/6, totalizando 01 mês e 05 dias de detenção, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Vítima Andréia Aparecida
Artigo 147 do Código Penal

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, sendo o acusado primário e portador de bons antecedentes, mantenho a pena em seu mínimo legal, perfazendo 01 meses de detenção. Na segunda fase, está presente a agravante prevista no artigo 61, inciso II, "f", sendo assim, a pena deve ser aumentada de 1/6, totalizando 01 mês e 05 dias de detenção, que torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Observo que os delitos foram praticados em concurso material (artigo 69, do CP), razão pela qual aplico as penas cumulativamente, totalizando 02 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias-multa, e 02 meses 10 dias de detenção.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, eis que é o adequado ao cumprimento de pena.

Pelo motivo do delito ter sido praticado em contexto de violência doméstica contra mulher, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, ou mesmo a suspensão condicional da pena.

Deixo de fixar a reparação civil para às vítimas, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido.

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PAULO ELI RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; à pena de 03 meses de reclusão, em regime aberto, como incurso no artigo 129, §9º, do Código Penal (vítima Eliandre); à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, como incurso no 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "e", do Código Penal (descendente - vítima Eliandre); e à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime aberto, como incurso no 147, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (vítima Andréia).

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas somadas totalizam 02 anos e 03 meses de reclusão e 10 dias multa, e 02 meses e 10 dias detenção.

Tocante à arma de fogo apreendida, e, em virtude do laudo pericial juntado aos autos, determino aplicação do artigo 25 da Lei 10.825/03, se o caso.

Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo da pena de multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Transitada em julgado a presente sentença: a) intime-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (artigo 50, caput, do Código Penal); b) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; c) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; d) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA